

0011627-18.2017.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: PABLO RODRIGO PALARO DE CAMARGO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... de Moraes Rosa e Paulo José da Silva, já qualificados nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no arts. 171 caput, do CP, pelo seguinte fato: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de agosto de 2016, pela manhã, na Rua Dona Tecla, nº 530, Picanço, nesta cidade e comarca de Guarulhos-SP, RAFAEL DE MORAES ROSA, qualificado a fls. 04, e PAULO JOSÉ DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0011627-18.2017.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011627-18.2017.8.26.0224

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael de Moraes Rosa e outro

1. Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia (fls. 88/91) em face de Rafael de Moraes Rosa e Paulo José da Silva, já qualificados nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no arts. 171 caput, do CP, pelo seguinte fato: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de agosto de 2016, pela manhã, na Rua Dona Tecla, nº 530, Picanço, nesta cidade e comarca de Guarulhos-SP, RAFAEL DE MORAES ROSA, qualificado a fls. 04, e PAULO JOSÉ DA SILVA, qualificado a fls. 36, obtiveram, para ambos, vantagem ilícita, consistente em R\$ 2.246,00, induzindo e mantendo em erro as vítimas João Paulo Santos Amaral e Francinildo Moreira Lima, mediante fraude, em seus prejuízos. Apurou-se que os denunciados induziram e mantiveram as vítimas em erro, ao elaborarem com elas contrato de prestação de serviços, através da empresa MÓVEIS MAIA PRIME, em que PAULO JOSÉ figurava como sócio (fls. 37) e RAFAEL como administrador e responsável pela loja física, sem que houvesse a possibilidade de entrega dos móveis, no que consistiu a fraude. Segundo consta, as vítimas João Paulo e Francinildo efetuaram a compra de móveis (poltronas e sofá) na loja MÓVEIS MAIA PRIME, instalada no local dos fatos, porém, após os pagamentos, nos valores de R\$ 1.000,00 e R\$ 1.246,00 (comprovantes às fls. 06/09 e 23), respectivamente, as mercadorias não foram entregues. Então, as vítimas se dirigiram ao estabelecimento, que se encontrava fechado, e não conseguiram manter contato com o proprietário RAFAEL, cujos dados foram indicados por vendedores. Ocorre que, foram efetuadas diligências no

logradouro da empresa, porém não foi possível localizar RAFAEL que, segundo informações, instalou-se no local apenas por um mês (fls. 24). Ainda, aportou certidão nos autos (fls. 34) dando conta sobre outro inquérito policial, versando sobre estelionato em face da empresa MÓVEIS MAIA PRIME, porém figurando como averiguado Paulo José da Silva Estofados - EPP, situada em Sorocaba, conforme cadastro na Jucesp (fls. 37/38). Entretanto, após diligências em três endereços diversos, ele também não foi localizado (fls. 40 e 65). Todavia, é evidente que não se trata de mero desacordo comercial, na medida em que os agentes não tinham a intenção de entregar os móveis. Tanto é verdade que o estabelecimento e seus responsáveis não foram mais localizados e eles sequer tentaram, de qualquer forma, reparar os prejuízos causados às vítimas, torando evidenciado o dolo de obter vantagem indevida.

A acusação ofereceu a denúncia em 16/10/2019. Foi recebida em 18/10/2019 (fls. 165).

Citado (fls. 115), o réu Paulo José da Silva apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído (fls. 119/120), reservando-se no direito de tratar do mérito somente em sede de alegações finais.

Citado (fls. 211), o réu Rafael de Moraes Rosa apresentou resposta à acusação por meio de defensor público (fls. 236), alegando a inocência do acusado.

Não havendo qualquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP (fls. 225/226), designou-se audiência de instrução.

Na audiência de instrução (às fls. 368/373), colheram-se as declarações das vítimas João Paulo Santos Amaral e Francinildo Moreira Lima, das testemunhas comuns Hermano Marins Siqueira e Antonio Dias de Lima e do informante Pedro José da Silva. Ainda, interrogaram-se os réus Paulo José da Silva e Rafael de Moraes Rosa.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais em audiência (fls. 368/373). Postulou a condenação dos réus.

A defesa do réu Paulo José da Silva apresentou suas alegações finais por escrito às fls. 374/392. Já a defesa do réu Rafael de Moraes Rosa apresentou suas alegações finais por escrito às fls. 393/398.

Em preliminar, o réu Rafael alegou inépcia da denúncia e atipicidade da conduta. No mais, ambas as defesas postularam a absolvição dos réus.

É o relatório.

2. Fundamentação

2.1. Das preliminares

No que toca à inépcia da denúncia, sem razão. É possível compreender da leitura dos fatos descritos na denúncia que existia um estabelecimento comercial; que aludido estabelecimento vendia móveis a terceiros; que os agentes não tinham a intenção de entregar os produtos vendidos; que os agentes buscavam vantagens indevida.

Não há, pois, ao contrário do que alega a defesa, má descrição dos fatos que impeça o recebimento da denúncia ou o julgamento dos fatos.

Portanto, rejeito a alegação preliminar.

Quanto à preliminar de atipicidade da conduta, ela se confunde com o mérito da ação e nele será analisado.

2.2 Do mérito

Diz o art. 171, do CP:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

O tipo objetivo, portanto, exige, para os fins do presente caso, a existência de um negócio jurídico de venda; a obtenção de uma vantagem ilícita; a existência de um prejuízo alheio; e que isso se dê por meio fraudulento.

A prova da materialidade é indubitosa. Está às fls. 5/7, onde consta o boletim de

ocorrência; na nota de descrição dos produtos de fls. 8/9; e, nos comprovantes de pagamento fls. 10/11 (pago R\$ 2.246,00).

No que toca à autoria e à complementação da materialidade, também está presente a prova.

A vítima João Paulo Santos Amaral afirmou que, fez uma compra na loja; que passou o cartão; que deram prazo de entrega e não cumpriram; que foi lá e a loja estava fechada; que tinha um pessoal reclamando também; que foi na loja depois do prazo; que tinha um rapaz também e algumas outras pessoas lá; que foi até antes da entrega porque estava desconfiando; que mandavam mensagem, ligava e ninguém respondia; que ninguém tentou contato; que deu um dinheiro a vista e parcelou o restante no cartão; que acha que o proprietário; que não se recorda da data da compra, mas foi no final de 2016; que não sabe se foi novembro ou setembro; que não se recorda o prazo exatamente, se 20 ou 30 dias; que não aguardou para ir até lá; que, no dia, haviam mais pessoas no local; que estavam lá por acaso; que alguns deles já estavam com o prazo encerrado; que foi na loja por rede social; que não conhecia mais ninguém que havia comprado móveis lá; que atendeu o depoente foi um casal, que acha que era funcionário da loja; que não se recorda dos nomes Pâmela/Osmar; que não participou de grupo de Whatsapp; que ficou sabendo que tinha o gerente ou dono que estavam no grupo, prometendo que iria efetuar o pagamento; que comprou duas poltronas; que pagou R\$ 1.200,00 aproximadamente; que o cartão falou para fazer BO mas não conseguiu eliminar a dívida; que não foi procurado para ressarcimento.

A vítima Francinildo Moreira Lima afirmou que, faz tempo e não se lembra direito; que foi um sofá que a esposa comprou na loja; que pediu para a esposa pagar à vista; que pagou e três ou quatro dias depois, aconteceu do cara fechar a loja e sumir; que foram mais de 40 pessoas; que era uma loja bem bonita; que nunca recebeu o sofá; que o sofá tinha um desconto bom; que poucos dias depois, a loja já estava fechada e todo mundo se apavorou; que, na época, fizeram um whatsapp, que tinha uma boa quantidade de pessoas; que o vendedor ficou meio apavorado; que só uma delegada entrou em contato falou do processo; que chegou na loja muito nervoso e chateado; que lembra que foi na loja e estava fechada; que se apavorou, pegou dinheiro emprestado para colocar combustível; que todos estavam nervosos; que ainda tinha sofá dentro da loja, mas no outro dia não tinha mais nada; que não houve ninguém para negociar com eles; que não se recorda da data em que foi feita a compra; que o prazo de entrega era de uns 10 dias; que a esposa que fez o pagamento e foi na loja; que, na data, havia mais uns cinco clientes no local, mais ou menos; que não combinaram de ir até o local, porque não conhecia ninguém; que acabaram conhecendo ali e fazendo o grupo de whatsapp para tentar negociar o sofá ou pegar outra peça ou algo assim, mas não conseguiram; que o vendedor estava perdido; que estavam todos bravos; que, pelo zap, ninguém voltou e tentou a invadir na loja, para evitar problemas em uma futura negociação; que acha que tinha um vendedor no grupo de Whatsapp; que não o conheceu pessoalmente; que falava que ia falar com o dono, que não o estava encontrando; que Rafael ou Pâmela são nomes conhecidos; que não se lembra se pagou R\$ 1.500,00.

A testemunha comum Hermano Marins Siqueira, policial militar, afirmou que não se recorda dos fatos; que ratifica o relatório mas não lembra de nada.

A testemunha comum Antonio Dias de Lima, policial militar, afirmou que não se recorda, que não participou: que foram até o local, não localizaram as pessoas, mas não tem ciência do fato.

O informante Pedro José da Silva, irmão do réu Paulo, afirmou que trabalhavam na loja em Sorocaba, para o Rafael; que ficaram sabendo que ele estava abrindo muitas lojas; que o irmão confiou e arrumou o nome para ele porque os dois continuaram empregado; que deu o golpe no irmão do depoente e nos clientes; que era funcionário; que denunciaram o réu Rafael, que todos sumiram; que fizeram o BO em Carapicuíba; que os clientes entraram na loja; que Pamela sumiu, que Osmar sumiu; que ficaram sem casa para morar; que o irmão não tinha nada com ele; que foram embora para a própria cidade; que conheceram o Rafael e o Osmar na Loja Valentina, onde trabalhavam como vendedor; que trabalhou tanto em Sorocaba e Carapicuíba; que Paulo não mandava em nada, que Rafael falou que o Paulo seria gerente; que Paulo confiou nele; que, quando ele estava dando golpe na loja, Rafael avançou em cima do

Paulo, brigou com o depoente; que teve conhecimento em Carapicuíba, dos golpes, que foram na delegacia e fizeram um BO; que foram ligando para os clientes; que foram ameaçados pelos clientes; que a irmã do Rafael é a Pamela; que o Rafael, o pai e a irmã já tinham loja em Sorocaba; que a fábrica era em Sorocaba; que todos os móveis eram da mesma fábrica; que não tinha amizade com Jéssica; que Jéssica era vendedora; que Paulo foi preso, ficou de janeiro a outubro; que o Paulo era funcionário do Rafael; que o Rafael fez a contratação dos demais funcionários e o Rafael não registrou ninguém; que o depoente tinha a intenção de entregar os móveis; que, a hora que viram que não estava entregando, começou a ligar; que a fábrica não estava entregando; que, depois que mudou de dono, não estava entregando mais; que o depoente e o irmão só trabalharam na loja de Carapicuíba e na de Guarulhos; que as lojas foram aberto em nome do irmão; que ficou um ano, um ano e pouco aberto; que, nesse prazo, teve problema, por isso que fizeram o BO na delegacia; que o réu Rafael foi abrindo loja e mais loja sem ficarem sabendo; que o réu Paulo não sabia que tinha a loja de Guarulhos, fora as outras lojas; que o réu Rafael prometeu que ia ganhar a mais, disse que só ia usar o nome só tantos anos; que perceberam que não havia entrega quando estava na loja de Carapicuíba; que registraram o boletim um mês depois.

Em seu interrogatório, o réu Paulo José da Silva alegou que os fatos são verdadeiros; que tudo começou em Sorocaba, onde trabalhava registrado com Cátia; que trabalhou dois anos registrado na Valentina Imóveis; que o Rafael começou a frequentar; que o dono dessa loja passou a loja para Rafael; que estava trabalhando lá; que Rafael pediu o nome por seis meses para regularizar empresa; que, então, foi para Carapicuíba. que falou que ia comprar a loja do pai; que, em Carapicuíba, começaram os atrasos; que teve clientes que entraram com faca, com arma; que entraram em pânico; que foi fazer um BO; que Pamela, Rafael e Osmar sumiram; que registrou queixa na delegacia de Sorocaba; que o Rafael comprou a loja entre 2015 e 2016; que pediu pra usar o nome do réu depois de um mês; que pediu para emprestar o documento; que Rafael controlava cartão, cheques, tudo; que o Rafael ofereceu mil reais de salário e o aluguel da casa que era mil reais; que assinou alguns papéis sem ler; que não foi na loja de Guarulhos; que o Rafael abriu as lojas por conta; que não conhece Fernando; que não conhece as vítimas que depuseram aqui; que depois de seis meses que começaram a atrasar; que conheceu o Rafael através do dono anterior; que ele frequentava muito a loja; que pegou amizade com ele de bom dia e boa tarde; que a loja de Guarulhos, sabe que abriu, mas não sabia que era com o nome do Paulo; que o cargo proposto não era de gerente, era de funcionário; que falava que o irmão ia sempre ficar empregado; que o réu trabalhou na loja de Sorocaba e Carapicuíba; que a família do Rafael tem um barracão de madeira próximo à Valentina móveis; que, depois, começaram a fabricar sofás; que sempre dava problema; que, às vezes, marcavam um churrasco, de almoçar fora, tinha uma amizade; que o Rafael parecia que era uma boa pessoa; que não sabe se o salário era o mesmo dos outros funcionários; que os funcionários era subordinados do Rafael; que era o réu Paulo quem morava na casa; que ia no banco tentar bloquear alguma coisa, de repente a conta estava bloqueada; que o Rafael ficou algum tempo administrando tudo por um token; que o réu foi no banco para sacar dinheiro, às vezes; que, depois do boletim, as relações foram encerradas; que a última palavra foi de Pamela e o pai falaram que deveriam ir embora; que, na data da contratação da máquina de cartão, foi até o banco; que o réu não mandou Rafael abrir loja em lugar nenhum; que estudou até a sexta série, depois começou a trabalhar; que não está acostumado a ler contrato; que nunca teve empresa; que começou a atrasar quando foi para Carapicuíba; que ficou uns dois meses trabalhando em Carapicuíba; que não se lembra do momento; que, no final desses dois meses, registrou o boletim; que, antes disso, foi a conversa com a Pamela; que morava num endereço onde estava recebendo muita ameaça; que não tinha amizade profunda com Rafael, que às vezes fazia um churrasquinho; que o Rafael pediu para abrir a empresa dizendo que ia ficar ali e ia pagar o aluguel da casa; que esses R\$ 1.000,00 era o valor do salário; que morava; que o réu Rafael foi claro que não manteria o réu no emprego se não abrisse a empresa; que o réu ia junto com o Rafael; que, por si, foi até o banco bloquear; que não lia os papéis que assinava; que não mandava nos funcionários; que negociou

contratos de locação; que, em Sorocaba, alguns chegaram a receber móveis sim; que, em Sorocaba, os móveis foram vendidos regularmente durante 6 meses.

Em seu interrogatório, o réu Rafael de Moraes Rosa alegou que vendeu um sofá para uma pessoa com uns 10 dias de abertura da loja; que todas as vendas era feitas com 30 dias úteis; que a pessoa falou que precisava receber; que disse que ia precisar esperar o prazo normal da conta; que ofereceu o dinheiro de volta e a pessoa não quis; que disse que entregaria em três dias; que a pessoa concordou; que pediu para o Marcos levar o sofá lá no dia; que o Marcos colocou o sofá e uma poltrona em cima da courier dele e entregou para a pessoa; que a pessoa começou a bater na loja; que falou "você vai ver"; que a pessoa saiu da loja e, de madrugada, entrou nas redes sociais e mandou para todo mundo que já tinha curtido que a loja estava dando golpe e ia fechar; que eram para todos ficarem espertos; que isso foi com 15 dias de loja aberta; que o pessoal se uniu, criou um grupo de WhatsApp, se reuniram em um grupo; que o fundo da loja tem uns 15 metros de altura; que arrumaram uma escada e entraram pela janela do fundo da loja e levaram todos os móveis; que levaram os móveis junto com o talão de pedidos; que não teve mais acesso às pessoas que foram vendidas; que é fabricação própria; que tiraram o telefone da porta da loja; que teve prejuízo grande; que a autoridade policial falou que os clientes estavam com a nota, eles têm razão; que explicou que não havia pedido vencido; que deixou levar tudo; que saiu de lá com 20 dias sem dever nenhum mês de aluguel; que fechou porque levaram tudo embora; que Pedro e Paulo ficaram muito estressados; que eles faziam parte da venda; que não lembra o nome da pessoa surtada; que a mulher fez comentários no Facebook da loja; que a mulher ficou estressada porque faltou uma poltrona; que não entregou a poltrona que estava faltando porque o Facebook caiu; que hackearam; que virou escuridão total; que quebraram o celular do vendedor; que o vendedor era um parente do Paulo; que o Fernando falou que a loja teria sido invadido; que não foi à loja no momento da invasão; que não encontrou o Fernando; que Fernando nunca mais procurou o réu; que ficou devendo para Fernando; que a empresa estava em nome do Paulo porque tinha uma parceria com ele, que ficava responsável pela parte de venda; que o réu Rafael administrava o negócio e o réu Paulo tinha um fixo e ajudava a vender com comissão; que a sociedade era pro labore; que o réu Paulo não decidia nada; que o réu só vendia; que a sociedade começou no ano da loja, quando abriu a empresa dele; que o réu Rafael não estava com o nome na empresa, porque não conseguia abrir no nome; que dividiam as responsabilidades; que o réu Paulo não deu procuração; que só ele mexia com a empresa dele e com o nome dele; que o réu Rafael tinha um token das contas; que não tinham crédito em banco; que o Paulo andou passando uns cheques e não deu baixa; que não ficaram devendo nada em nenhuma baixa; que conseguia movimentar a conta de casa, de um banco; que não havia cartão de crédito; que a máquina estava em nome do Paulo; que Paulo sabia da loja porque o vendedor era parente dele, o Fernando; que o Paulo tinha conhecimento; que acha que Paulo não foi na loja; que tinha mais uma menina; que, quando invadiram, o funcionário estava lá; que nenhuma vítima apareceu; que só falou ontem que conseguiu falar com a advogada dativa; que as pessoas também invadiram nas outras lojas; que a loja coligava o mesmo anúncio; que lá, também, a autoridade também se recusou a fazer boletim de ocorrência; que tem uma empresa familiar que trabalha no segmento de móveis, que na época fabricava móveis há dois anos; que o pai fabricava e passou para o réu Rafael; que a fábrica, sob a administração do pai, ficou uns seis meses e depois o réu ficou mais um ano e meio; que, durante esse período, houve venda de mais de mil sofás e três mil poltronas; que a parceria com o réu Paulo durou mais ou menos um ano; que os problemas foram nessa vertente; que o pessoa andou ligando ameaçando e como o réu Paulo tinha acesso à conta, o réu Paulo preferiu sumir; que era o réu Rafael que conhecia a produção dos móveis e determinava a abertura de lojas; que nunca respondeu processo criminal e nunca foi preso; que o réu Rafael vende tecido até hoje; que o réu Paulo era um funcionário de um parceiro que o réu Rafael teve também; que pegou a loja e o réu Paulo veio junto no pacote; que não tinham proximidade fora essa; que o réu Paulo cedeu o nome para abrirem a loja juntos por vontade de ter o negócio próprio; que Paulo tinha ciência das lojas que eram abertas em nome dele; que a loja de Guarulhos ficou aberta menos de 20 dias; que o

réu não atuou presencialmente; que atuou presencialmente nas demais lojas; que havia a intenção de fazer a entrega dos móveis que foram vendidos porque o réu estava com um monte de móveis parados na fábrica; que tentou entregar os móveis, colocou um papel mas arrancaram; que o réu Rafael conseguiu trabalhar mais uns três meses, mas já tinha perdido o gosto e voltou a fazer representação na modalidade de tecido; que Paulo quem abriu a conta

É certo, portanto, que o delito ocorreu e foi praticado pelo réus. Ambos os réus participaram das diversas etapas do iter criminis. Seja como gerente de vendas (Paulo), indicando vendedores, seja como administrador do negócio (Rafael).

Em que pese as alegações da defesa de Rafael na justificativa do fechamento do estabelecimento em Guarulhos (furto), nada foi comprovado. Sequer foi lavrado boletim de ocorrência (negativa da autoridade policial de realizar o atendimento) ou arroladas testemunhas para comprovar tais fatos alegados; é fantasiosa a versão de que teria acontecido exatamente a mesma negativa de autoridade policial em três cidades diferentes (Sorocaba, Carapicuíba e Guarulhos). Ademais, não é crível que nunca tenha procurado o funcionário Fernando para entender a situação dos clientes. Por fim, os réus nunca procuraram as vítimas a fim de ressarcí-las dos prejuízos. Também é importante ressaltar que não juntou documentos mostrando que tinha estoque das mercadorias que comercializava. Enfim, não há provas do alegado em sua defesa. Ainda, estão presentes todos os elementos do tipo objetivo. Isso porque as vítimas sofreram um prejuízo (R\$ 2.246,00), e os réus obtiveram vantagem financeira para si (os mesmos R\$ 2.246,00); e essa vantagem em prejuízo das vítimas foi obtida mediante meio fraudulento, já que os réus não pretendiam entregar as mercadorias adquiridas pela vítima.

O crime se consumou porque é de mera conduta.

Quanto ao réu Rafael de Moraes Rosa

Houve dolo. Isso porque o ato foi praticado com consciência e vontade de agir (vontade livre e consciente de enganar alguém, para obter vantagem indevida, em prejuízo de outrem). Presente, portanto, tipicidade subjetiva.

Houve violação do bem jurídico protegido pela norma, qual seja o patrimônio das vítimas, que nunca receberam os bens (dois sofás e quatro poltronas). Presente, pois, a tipicidade material.

Presentes a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento realizado pelo réu. Isso se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes desses elementos do conceito analítico de crime. É, portanto, imperativa a condenação.

Enfim, comprovada a materialidade e autoria do fato; sendo típica a conduta descrita na denúncia e provada nos autos, capitulada no art. 171, caput, do Código Penal; e não militando em favor do réu qualquer circunstância que exclua o crime ou o isente de pena, imperativa a condenação.

Não há atenuantes.

Quanto às agravantes, o réu se utilizou de recurso que dificulta a defesa da vítima, já que tentou usar o nome do corréu e ainda deixou só o vendedor falando com as vítimas. Aplica-se, pois, a agravante do art. 61, II, C, do CP.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

A questão sobre a continuidade será objeto de análise perante o juízo da execução se permanecer a condenação nos presentes autos após eventual recurso.

Quanto ao réu Paulo José da Silva.

Já quanto a tal réu, não é possível afirmar que houve dolo. A instrução deixou claro que Paulo praticou o crime de forma culposa, agindo de forma irresponsável. O fato de emprestar o nome denota terrível irresponsabilidade. Soma-se a isso o depoimento das vítimas no sentido de nunca terem visto Paulo José da Silva, não havendo qualquer menção a conversas com a pessoa do réu. Ou seja, usou-se seu nome, mas o réu Paulo não estava presente no local, não dirigiu a operação, não sabia da fraude. Por todos os ângulos que se veja, o fato é culposos (viola um dever objetivo de cuidado) e não doloso (querer prejudicar compradores e enriquecer com isso).

Ademais, como é cediço, o dolo de fraude é o elemento que diferencia o estelionato de um mero ilícito civil. Porquanto, para que se verifique o crime de estelionato, é imprescindível que haja dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de enganar alguém, por qualquer meio fraudulento, para obter vantagem indevida, em prejuízo de outrem.

É possível, ainda, cogitar dolo eventual. Todavia, não há prova suficiente para isso. Há alguns poucos indícios, mas, na interpretação da prova, in dubio pro reo. Logo, não pode a conduta narrada na denúncia em relação ao réu Paulo José da Silva ser comparada com aquela fraude perpetrada pelo réu Rafael de Moraes Rosa de maneira meticulosamente pensada, na qual aflora o viés penal dada a sua maior gravidade.

É o caso, pois, de absolvição de Paulo José da Silva por ausência de dolo, na forma do art. 386, III, do CPP.

3 Dosimetria da pena (Rafael de Moraes Rosa)

Nos termos do art. 68 do CP, passo a fixar a pena do réu para o crime cometido. Anoto, desde já, para que não haja dúvida, que, buscando critério razoável para o uso da discricionariedade judicial, que o cálculo da pena base quando houver reconhecimento de circunstâncias será feito com base no critério, em regra, de um oitavo da diferença entre a pena mínima e o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima.

Diz-se “em regra” porque, nos casos em que a circunstância for mais ou menos importante, será sopesada de outra forma, mediante justificativa específica.

Usa-se um oitavo porque esse é o número de circunstâncias a se analisar.

A base de cálculo é o termo médio entre a pena mínima e o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima porque: a) é necessário respeitar o intervalo fixado pelo Poder Legislativo no uso de sua competência; e, b) ainda será necessário dosar a pena na segunda fase, quando ela está limitada a um teto, de maneira que não se pode considerar todo o intervalo como passível de preenchimento por meio das circunstâncias na primeira fase.

O grau de reprovabilidade da conduta é agravado, pois inúmeras pessoas dispenderam um recurso obtido com muito custo para comprar aquele bem que é necessário. A situação é mais grave que a mera fraude contra uma pessoa e sobre um bem qualquer. Presente, pois, a circunstância da culpabilidade. Quanto aos antecedentes, não há. Não há elementos hábeis para avaliar sua conduta social e sua personalidade, que depende de laudo específico para tanto. Quanto aos motivos, agiu pelo desejo de enriquecimento, o que já é valorado pelo tipo. As circunstâncias do crime não militam em desfavor do réu. As consequências do delito, estão presentes, já que a vítima ainda suporta o prejuízo de R\$ 2.246,00, além de ter prejudicado diversas pessoas. Não há que se falar em vitimologia neste caso.

Assim, entendendo como suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime sob julgamento, diante das circunstâncias judiciais, sendo duas desfavoráveis ao acusado, fixo inicialmente a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão e 52 dias-multa.

Não há atenuantes.

Há agravantes a sopesar, visto que o réu se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que presente a agravante do art. 61, II, C, do CP.

Em razão disso, fixo a pena intermediária em 1 ano e 9 meses de reclusão e 60 dias-multa

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena final do art. 171, do CP para o réu em 1 ano e 9 meses de reclusão e 60 dias-multa, para cada um dos crimes cometidos.

Fixo o valor do dia-multa, nos termos do art. 49, § 1º, do CP em 1/2 do salário-mínimo de 2016 (ano em que ocorreu o fato criminoso), tendo em vista o réu disse ser empresário; a sua família também se do ramo empresarial; e, o réu possuir ensino superior completo.

Não houve prisão preventiva de, de maneira que não é o caso de se promover a detração, na forma do art. 42 do CP.

Estabeleço como regime inicial para o cumprimento da pena o regime aberto, nos

termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, tendo em vista que a pena é inferior a 4 anos, Rafael de Moraes Rosa não é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Considerando a natureza do delito, a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais, substituto a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito (art. 44, § 2º, in fine, do CP), optando pela prestação de serviços à comunidade, pelo período da condenação, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (arts. 43, IV, e 46, § 3º do CP). As entidades beneficiadas com a prestação de serviços serão designadas oportunamente.

Deixo de promover a suspensão condicional da pena, visto que cabível a substituição (art. 77, III, CP).

4. Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da denúncia para:

a) condenar o réu Rafael de Moraes Rosa nas sanções do art. 171, caput, do CP, por duas vezes, com pena final de 1 ano e 9 meses de reclusão, no regime aberto (a qual se substitui por uma pena restritiva de direitos, qual seja a prestação de serviços à comunidade, pelo período da condenação, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação) e 66 dias-multa (com o valor de 1/2 do salário-mínimo);

b) absolver o réu Paulo José da Silva do fato criminoso imputado (art. 171, caput, do CP), o que faço com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

Não há bens apreendidos para deliberar.

Ainda, condeno o réu Rafael de Moraes Rosa ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP).

De outro modo, diante da absolvição do réu Paulo José da Silva, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Deixo de realizar o arbitramento dos honorários advocatícios, já que se trata de procuradores constituídos.

O réu Rafael de Moraes Rosa respondeu ao processo em liberdade e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do CPP, modificar esta situação. Permanecerá, então, em liberdade, até o trânsito em julgado ou pronunciamento em sentido diverso, se motivo para tanto houver.

Deixo de condenar o réu em ressarcir as vítimas, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que não houve pedido do Ministério Público ou da vítima nesse sentido.

Comuniquem-se às vítimas a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do CPP.

Após o trânsito em julgado da sentença:

a) Caso exista pena de multa, providencie o Cartório, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo - Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral;

c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

d) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

e) Ofícios de praxe.

Cumpra-se, no mais, o que dispõe as Normas de Serviço Corregedoria da Justiça do Estado de São Paulo.

Int.-se o Ministério Público, os réus e suas defesas.

P., r. e i..

Guarulhos, 13 de dezembro de 2022.

Pablo Rodrigo Palaro de Camargo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA